



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 36 DEL
23/01/2026

OGGETTO: SENTENZA N. 1847/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO TRA LA SIG.RA V.V. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 48 DEL
23/01/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitré**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto il giudizio civile intrapreso dalla Sig.ra V.V., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mauro Gianluca Stingone, del Foro di Avellino, contro il Comune di Avella e svolto innanzi il Giudice di Pace di Avellino conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 1847/2014, divenuta esecutiva come per legge;

Dato atto che il suindicato Professionista con nota pec del 02.12. c.a. ha accettato la transazione con l'Ente comunale, con espressa rinuncia agli interessi maturati sulla sorte capitale vantata dalla Sig.ra V.V. e richiamati nel predetto titolo esecutivo;

Dato atto che è stato già versato un anticipo pari ad € 1.203,96 con mandato n. 673 del 17.08.2016, circa la sorte capitale;

Vista la fatturazione elettronica n. FPA/2/25 del 01.12.2025 inviata dallo stesso Professionista tramite il sistema di interscambio ed acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 13415 del 02.12.2025;

Visto il D.L. 04 luglio 2006, n. 223 *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture"*;

Vista la Legge n. 190/2012;
Visto il D.lgs. n. 33/2013;
Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Disporre** la liquidazione in favore dell'Avv. Mauro Gianluca Stingone, del Foro di Avellino, la somma complessiva di €. 1.584,25, a titolo di spettanze professionali liquidate per il giudizio civile intrapreso dalla Sig.ra V.V. contro il Comune di Avella svolto innanzi il Giudice di Pace di Avellino conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 1847/2014 e giusta fatturazione elettronica n. FPA/2/25 del 01.12.2025 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 13415 del 02.12.2025;
 2. **Disporre**, per l'effetto, il pagamento della predetta somma di €. 1.584,25, a titolo di spettanze professionali in favore del suddetto Professionista, regolarmente imputata al Capitolo 124 impegno 946/2025 gestione R.R., nonché il pagamento della sorte capitale liquidata in virtù della predetta sentenza in favore della Sig.ra V.V. per complessivi €. 2.759,79, sul seguente iban postale intestato a V.V. : IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con imputazione a valere sul capitolo n. 124.2 – impegno 947/2025 gestione R.R.;
 3. **Dare atto** che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010);
 4. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 23/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: SPESE LEGALI SU DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI c.c. N. 39/2015- ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PROT. 11048/2025 - SENTENZA 1847/202014

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
946	€ 1.584,26	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: STINGONE MAURO GIANLUCA - **Progressivo Fornitore:** 3703

Codice Fiscale: STNMGN82A08A509K **P.Iva:** 02755020647

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 11048/2025- DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DEL. C.C. N. 39/2015- SALDO SORTE CAPITALE (ACCONTO DI € 1203.96, VERSATO CON MAND. N. 673/2016)

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2025	0

N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
947	€ 2.759,79	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: VASILOVA VALENTINA - **Progressivo Fornitore:** 5447
Codice Fiscale: VSLVNT59D43Z140G **P.Iva:**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
105	1.584,26	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

STINGONE MAURO GIANLUCA

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
106	2.759,79	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

VASILOVA VALENTINA

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 26/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 81, e vi rimarrà fino al 10/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 48 del 23/01/2026;

Oggetto: SENTENZA N. 1847/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO TRA LA SIG.RA V.V. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. PROVVEDIMENTI.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Avella (AV), 26/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella